٣- لا تقبل شهادة العدو على عدوه ، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها ، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه ، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر ، والسنيّ على المبتدع .

٤- يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه ولا تجوز المحاباة ، قال تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء : ١٣٥] أي : وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك ، فلا تراعهم فيها ، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم .

٥- تقبل الشهادة على الشهادة ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، ولكن بشرط تعذُّر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما ، مع ثبوت عدالة شاهد الأصل والفرع معاً .

٦- لا تقبل شهادة الزور ، وهو الكذب ، وهي من الكبائر لقوله تعالى : ﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج : ٣٠] . وقوله ﷺ : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وجلس وكان متكئاً فقال : ألا وقول الزور . قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت)[1] ، ولأن فيها رفعاً للعدل وتحقيقاً للجور والظلم .

٧- لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة ، لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب .

٨- عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به : فالزنى واللواط لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ [النور :١٣] . أما بقية الحدود كالسرقة والقذف ، وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال ، وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب ، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك ، فيقبل فيها شاهدان

(١) رواه البخاري برقم (٢٦٥٣ ، ٢٦٥٤) ، ومسلم برقم (٨٧) .